

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 643/2531

นายลำเนา พนมวัน ณ ออยุธยา

โจทก์

นายทำเนียบ เกิดลาม กับพวก

จำเลย

นายสุวิทย์ โปพานิชย์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นฎีกาที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของโจทก์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพราะในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งไม่รับฎีกาโดยอ้างเหตุว่าเป็นฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อีกทั้งกรณีก็ไม่อาจที่จะนำบทบัญญัติมาตรา 225 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้เนื่องจากในทางอาญาศาลต้องตีความโดยเคร่งครัดโจทก์จึงไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 37 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 5)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323,86

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องของโจทก์แล้ว เห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งด
ไต่สวนและมีคำสั่งให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 32)

ทนายโจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 33)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลจะยกฟ้องโจทก์ได้ต่อเมื่อได้ประทับฟ้อง
โจทก์ไว้พิจารณาแล้วจะพิเคราะห์คำฟ้องโจทก์แล้วงดไต่สวนมูลฟ้อง พิพากษา
ยกฟ้องไม่ได้และศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการ
ต่อสู้คดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนเอง เพราะจำเลยไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ ศาลชอบที่
จะไต่สวนมูลฟ้องก่อนนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลจะยกฟ้องโจทก์ได้ต่อเมื่อได้ประทับฟ้อง
โจทก์ไว้พิจารณาแล้วจะพิเคราะห์คำฟ้องโจทก์แล้วงดไต่สวนมูลฟ้อง พิพากษา
ยกฟ้องไม่ได้และศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการ
ต่อสู้คดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนเอง เพราะจำเลยไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ ศาลชอบที่

จะไต่สวนมูลฟ้องก่อนนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>